

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4451/2536

นายชม สุขอุบล
นายชานก้วนหรือถาวร ปัญญาวย
โดยนายอ้อจู้ ปัญญาวย

โจทก์
จำเลย
ผู้เข้าเป็นคู่
ความแทน

ป.พ.พ. มาตรา 1381, มาตรา 1382

เดิมจำเลยถูก ม.ฟ้องเป็นคดีแพ่งและยึดที่ดินมีหลักฐาน น.ส.3ของจำเลยออก
ขายทอดตลาด และ ม.เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินทั้งแปลงรวมทั้งที่ดินพิพาทได้จากการ
ขายทอดตลาด จำเลยซึ่งอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวมาก่อนยอมทราบดีว่าม.ได้สิทธิ
ครอบครองในที่ดินแล้ว การที่จำเลยอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวต่อมาจึงเป็นการยึดถือ
ที่ดินไว้แทน ม.เท่านั้น หาใช่ยึดถือเพื่อตนเองไม่ หากจำเลยจะยึดถือเพื่อตนเอง
เป็นเจ้าของ ก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1381 คือ
บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการยึดถือไปยัง ม. จำเลยจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท
โดยการครอบครองปรปักษ์ตาม มาตรา 1382

เดิมจำเลยถูก ม.ฟ้องเป็นคดีแพ่งและยึดที่ดินมีหลักฐาน น.ส.3ของจำเลยออก
ขายทอดตลาด และ ม.เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินทั้งแปลงรวมทั้งที่ดินพิพาทได้จากการ
ขายทอดตลาด จำเลยซึ่งอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวมาก่อนยอมทราบดีว่าม.ได้สิทธิ
ครอบครองในที่ดินแล้ว การที่จำเลยอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวต่อมาจึงเป็นการยึดถือ

ที่ดินไว้แทน ม.เท่านั้น หาใช้ยึดถือเพื่อตนเองไม่ หากจำเลยจะยึดถือเพื่อตนอย่าง
เป็นเจ้าของ ก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1381 คือ
บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการยึดถือไปยัง ม. จำเลยจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท
โดยการครอบครองปรปักษ์ตาม มาตรา 1382

(มงคล สระแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายวัฒนา วิทยกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวินัย วิมลเศรษฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ